

**METROPOLITNÍ
UNIVERZITA PRAHA**



Základy autorského práva a ochrany osobnosti

**JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
MUP**

AUTORSKÉ PRÁVO

Je autorské právo

- omezením kreativity?
- podporou kreativity?



AUTORSKÉ PRÁVO

Co je autorské právo?

- Svým způsobem druh monopolu
- Ochrana díla
- Ochrana autora



PŘÍPAD VRNÍCÍ KOČKY

Může kočka porušit autorské právo??

<https://www.youtube.com/watch?v=bZadyuv2utE>



PŘÍPAD OPIČÍHO SELFIE

Kdo je autorem opičího selfie??



AI autorem?

Může počítač vytvořit autorské dílo? Odpověď AI (Google Gemini):

- To je složitá otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Záleží na tom, jak definujeme "autorské dílo" a "počítač".
- **Z právního hlediska:**
- V České republice autorský zákon nedefinuje pojem "autor" a nechává ho na judikatuře.
- V judikatuře se obecně uznává, že autorem díla může být pouze fyzická osoba.
- To znamená, že počítač nemůže být v České republice považován za autora autorského díla.
- **Z technického hlediska:**
- Počítače jsou dnes schopny generovat text, hudbu, obrazy a další kreativní obsah.
- Existují i speciální programy, které jsou navrženy pro tvorbu autorských děl.
- Tyto programy ale **obvykle** pracují na základě algoritmů a dat, která jim dodal člověk.
- **Z filosofického hlediska:**
- Někteří lidé se domnívají, že počítače nemohou být skutečně kreativní, protože pouze napodobují lidskou tvořivost.
- Jiní se domnívají, že počítače mohou být kreativní, i když jejich tvořivost je jiná než lidská.
- **Závěr:**
- **Otázka, zda počítač může vytvořit autorské dílo, je stále otevřená.**
- V České republice počítač nemůže být autorem autorského díla z právního hlediska.
- **Z technického a filosofického hlediska je tato otázka složitější a neexistuje na ni jednoznačná odpověď.**

A co na to zákon?

- **§ 5 Autor**
- (1) Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.

Nehmotné věci

- § 489 NOZ: věc v právním smyslu:

vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebám lidí.

- § 496 NOZ:

nehmotné věci: *práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty*

hmotné věci: *ovladatelné části vnějšího světa, které mají povahu samostatného předmětu.*

1) výsledky duševní činnosti (duševní vlastnictví): „**FOTÍM**“

2) hodnoty a projevy lidské osobnosti: „**JSEM FOCEN**“

Duševní vlastnictví

- Autorské právo a práva související
- Průmyslové vlastnictví

Definice duševního vlastnictví:

„Jakékoliv vlastnictví, o němž je všeobecný konsenzus, že je svou povahou duševní a že zasluhuje ochranu“ (2000, Světová deklarace o duš.vl.)

„práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké“ (1967, Úmluva o zřízení WIPO)

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Autorské právo a práva související

- **Autorské právo:**
Autoři



- **Související práva:**
Výkonní umělci, výrobci záznamů, vysílatelé, nakladatelé, vydavatelé

Princip ochrany:
Žádné formální kroky, žádná registrace



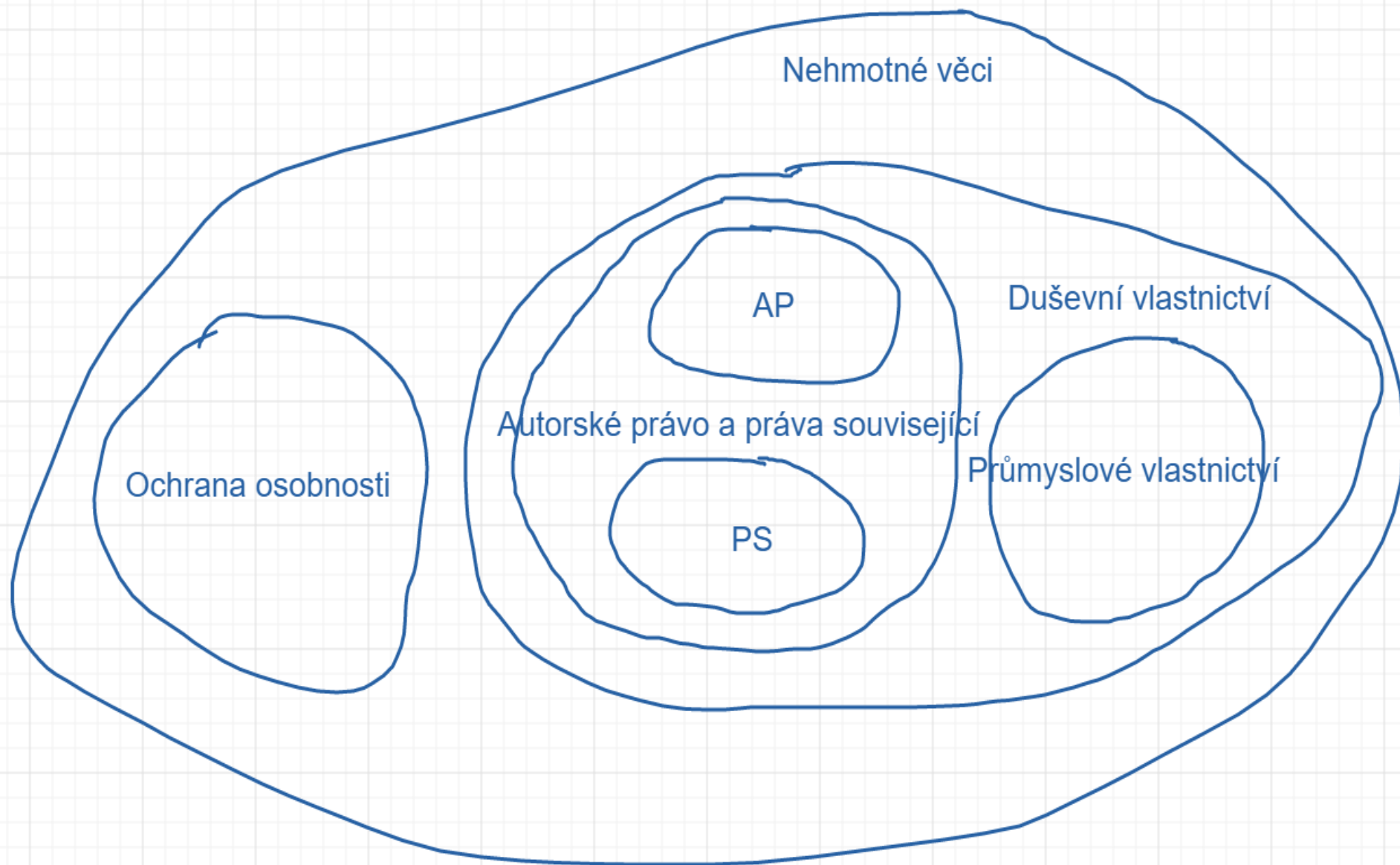
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Průmyslové vlastnictví

- Patenty
- Ochranné známky
- Průmyslové vzory (Design)
- Chráněná označení původu
- Zeměpisná označení ad.

Princip ochrany:
Formální kroky, registrace







Copyright vs. Copyleft



Copyleft, Creative Commons

- „Copyleft licence jsou označovány jako licence „virové“ povahy. Přidáte-li k vašemu programu kus kódu pod copyleft licencí, pak je váš program „infikován“ a musí být také šířen pod copyleft licencí.“ (zdroj: Wikipedia)
- Copyleft patří obecně pod licence typu Creative Commons
- Freeware – tzv. volný software

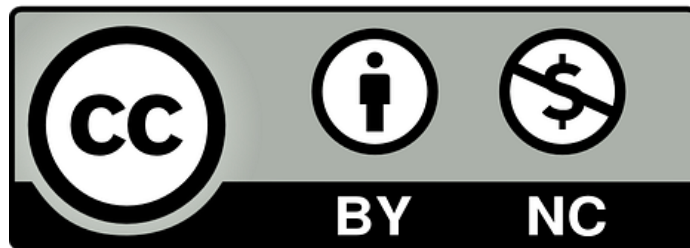
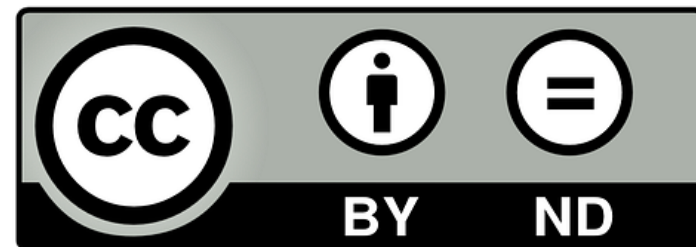
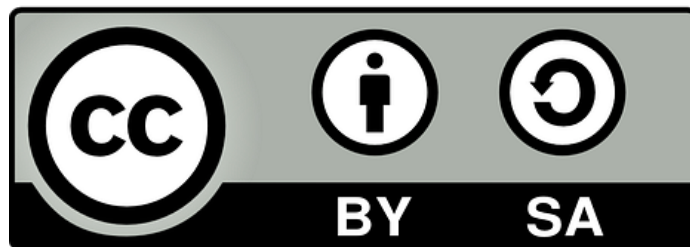
Creative Commons

Attribution (*by*)

Noncommercial (*nc*)

No Derivative Works (*nd*)

Share Alike (*sa*)



Copyright vs. Author's Right

- Anglosaský systém – copyright (právo kopírovat)
- Kontinentální systém – právo autora, pevně vázáno na osobnost
- **DUALITA PRÁV**

Důvody ochrany

- Proč je duševní vlastnictví chráněno?
- Proč zákonodárce chrání a podporuje monopol??

= z důvodu ochrany investice



Historie ochrany DV

- Ochrana monopolu – původně výsostné právo moci panovníků
- Období Staré Říše ve starověkém Egyptě: značky stavbařů pyramid pro odlišení stavbařské školy
- Antické Řecko: Zákon na ostrově Sybaris – tvůrce nového pokrmu měl právo výhradní přípravy po dobu 1 roku
- 1474: benátský zákon Leonarda da Vinci na ochranu vynálezů (10 let, princip udělení licence)

Historie ochrany DV

- 1709: britský zákon královny Anny (Statute of Anne) – první autorský zákon, který přenesl těžiště ochrany od vydavatelů k autorům a zajistil ochranu státem, resp. soudem
- Využil starší princip registrace práva na kopírování díla (Copyright), zavedený původně jako nástroj cenzury za Jindřicha VIII. (cenzura proti dovozu knih kritizujících krále za jeho nakládání s manželkami a spory s církví)

Historie ochrany DV

- 1883 – Pařížská unijní úmluva (Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví) – zavedla pojem průmyslové vlastnictví
- 1886 – Bernská úmluva (Bernská úmluva o ochraně děl literárních a uměleckých) – zavedla princip neformálnosti vzniku ochrany

Vývoj autorského práva v českých zemích

- 1846: Císařský patent chránící autora proti vydavateli
- 1895: Zákon o právu původcovském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým
- 1926: Zákon o právu autorském
- 1953: nový aut.z., další 1965
- 2000: nyní platný aut.z.

Prameny práva v DV

- Ústava (Ústavní pořádek)
- Mezinárodní smlouvy
- Právo EU (nařízení, směrnice)
- Zákony
- Vyhlášky, další podzákoné normy
- Judikatura

Ústavní ochrana duševního vlastnictví

- Listina základních práv EU (vyhlášena v Nice v roce 2000): čl. 17 odst. 2: „Duševní vlastnictví je chráněno.“
- Listina základních práv a svobod (součást ústavního pořádku): čl. 34 odst. 1: „Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.“

Autorský zákon

- **ZÁKON 121/2000 Sb.** o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
- Mezinárodní smlouvy a směrnice EU nejsou v zásadě přímo aplikovatelné, nicméně AutZ je s nimi v souladu (až na výjimky)

Principy ochrany autorského práva

- Teritorialita
- Absolutní výlučná ochrana
- Neformálnost vzniku ochrany
- Nepřevoditelnost
- Časové omezení (u majetkových práv)
- Ochrana formy, nikoliv obsahu

Děkuji za pozornost!